



2023 年硕士研究生招生考试试题

【B】卷

科目代码及名称：857 宪法学、法理学与民事诉讼法学

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，请将试题和答卷放入试题袋内密封后，在封条与试卷袋骑缝处亲笔签名。

宪法学考题

一、简答题（每小题 8 分，共 3 小题，共 24 分）

1. 人民代表大会制度的优越性表现在哪些方面？
2. 我国的国家性质是什么？
3. 我国的政治制度有哪些？

二、名词解释题（每小题 6 分，共 2 小题，共 12 分）

1. 柔性宪法。
2. 爱国统一战线。

三、论述题（每小题 14 分，共 1 题，共 14 分）

1. 我国为什么不能照搬资本主义国家“三权分立”的政治制度？

法理学考题

四、名词解释（每小题 5 分，共 2 小题，共 10 分）

1. 法律体系
2. 法律概念

五、简答题（每小题 8 分，共 3 小题，共 24 分）

1. 简述法产生的一般规律是什么？
2. 法的安全价值是什么？

3. 什么是法律解释？它主要包括哪些类型？

六、论述题（每小题 16 分，共 1 小题，共 16 分）

结合实践论述法与社会治理的关系。

民事诉讼法学考题

七、名词解释（每小题 2 分，共 5 小题，共 10 分）

1. 诉讼权利能力
2. 自认
3. 裁定
4. 支持起诉原则
5. 民事诉讼法的效力

八、简答题（每小题 20 分，共 1 小题，共 20 分）

简述诉讼标的的功能。

九、案例分析（每小题 20 分，共 1 小题，共 20 分）

甲公司职工刘某因公司拖欠其工程款，多次与公司法定代表人张某发生争吵，张某一怒之下打了刘某耳光。为了报复张某，刘某找到乙的儿子丙（16 岁），唆使丙将张某办公室设备砸坏，承诺事成后会给其一手机作为报酬。事后，甲公司对张某办公室损坏的设备进行了清点登记和拍照，并委托律师全权处理本案。律师找到了丙了解案情，丙承认受到刘某的指使，但丙没有财产。甲公司起诉要求刘某和丙承担损失。诉讼中，刘某要求法院判决甲公司支付其工程款。审理时，法院通知丙参加诉讼。在诉讼中，双方最终达成调解协议并经法院确认制定了调解书。

（1） 张某、乙、丙是否为本案的当事人？为什么？（5 分）

（2） 原告甲公司向法院提供了张某办公室损坏设备的照片以及律师调查丙的录音资料，上述材料分别属于民事证据的哪一种？（5 分）

- (3) 甲公司向法院提交的委托书载明由律师“全权代理”，但没有写明具体的权限，
律师是否可以变更诉讼请求?为什么? (5 分)
- (4) 若刘某在调解书签收前反悔，法院应如何处理? (5 分)